

De gerechtelijke piramide: rechtbanken en hoven

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Twee soorten bevoegdheid

Antwoord kort.

1. Welke bevoegdheid?

a) waarover gaat het? _____

b) waar is het gebeurd? _____

2. Pas de twee samen toe op een conflict van 3.000 euro tussen twee mensen uit Hasselt.

2 Welke rechtbank?

Schrijf bij elke zaak de juiste rechtbank.

3. Welke rechtbank?

- a) een huurgeschil van 2.000 euro _____
- b) een verkeersongeval _____
- c) een ontslag _____
- d) een faillissement _____

4. Welke rechtbank of afdeling?

- a) een scheiding en de regeling voor de kinderen _____
- b) een zwaardere strafzaak _____
- c) een minderjarige met een als misdrijf omschreven feit

- d) een geschil over een uitkering _____

5. Tot welk bedrag behandelt het vredegerecht kleinere geschillen?

6. Noem de vijf afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg.

7. De zittingen van de jeugdrechtbank zijn openbaar, net als alle andere.

- ☐ waar ☐ niet waar

3 De hoven, en de weg omhoog

Antwoord kort.

8. Welk hof?

a) behandelt de zaak een tweede keer, over de feiten én het recht

b) de zwaarste misdaden, met een volksjury _____

c) kijkt enkel of het recht juist is toegepast _____

9. Wat is het verschil tussen beroep en cassatie?

10.

Van	Beroep bij
het vredegerecht of de politierechtbank	_____
de rechtbank van eerste aanleg	_____
het hof van beroep	_____

11. Vonnis of arrest?

a) een uitspraak van een rechtbank _____

b) een uitspraak van een hof _____

12. Waarom bestaat beroep in twee instanties?

13. Wat gebeurt er als je de termijn om beroep aan te tekenen laat voorbijgaan?

14. Welke twee hoven staan naast de piramide, met een eigen taak?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Twee soorten bevoegdheid

- 1 a) de materiële bevoegdheid · b) de territoriale bevoegdheid
- 2 Materieel hoort het bij het vredegerrecht, want het is een kleiner geschil onder de 5.000 euro. Territoriaal gaat het naar het vredegerrecht van het kanton Hasselt, want daar wonen ze.

2. Welke rechtbank?

- 3 a) het vredegerrecht · b) de politierechtbank · c) de arbeidsrechtbank · d) de ondernemingsrechtbank
- 4 a) de familierechtbank · b) de correctionele rechtbank · c) de jeugdrechtbank · d) de arbeidsrechtbank
- 5 5.000 euro
- 6 De burgerlijke rechtbank, de correctionele rechtbank, de familierechtbank, de jeugdrechtbank en de strafuitvoeringsrechtbank.
- 7 niet waar

3. De hoven, en de weg omhoog

- 8 a) het hof van beroep · b) het Hof van Assisen · c) het Hof van Cassatie
- 9 Bij beroep wordt de zaak een tweede keer volledig behandeld, over de feiten en het recht. Cassatie kijkt niet meer naar de feiten maar enkel naar de vraag of het recht juist is toegepast, en verbreekt een uitspraak die de wet schendt. De zaak gaat dan terug naar een ander hof.
- 10 van het vredegerrecht of de politierechtbank naar de rechtbank van eerste aanleg; van eerste aanleg naar het hof van beroep; van het hof van beroep naar het Hof van Cassatie, en enkel over de toepassing van het recht
- 11 a) een vonnis · b) een arrest
- 12 Omdat een rechter zich kan vergissen. Een tweede volledige behandeling vangt een fout op, en dat is een waarborg voor de rechtzoekende en geen vertragingstruc.
- 13 Dan wordt het vonnis definitief, ook als het fout was. De termijn is dus niet vrijblijvend.
- 14 het Grondwettelijk Hof en de Raad van State

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.